

Le regroupement de crédits en pratique

Fiche mémo de synthèse — de l'entretien au montage

CE QUI EST ACQUIS DEPUIS LA JOURNÉE 9, ET QUI EST ICI MOBILISÉ

Le mécanisme et les **quatre finalités** • la **frontière avec le surendettement** • le **seuil de 60 %** et la **règle de la garantie hypothécaire qui prime sur lui** • les **types** de regroupement • le **coût réel** et l'effet de l'allongement de durée • le **taux d'endettement** et le **reste à vivre**.

1 • La bonne information du candidat

Point	Contenu
Le fondement	Le code de la consommation impose que ces opérations soient conclues selon des modalités garantissant LA BONNE INFORMATION DE L'EMPRUNTEUR
Le document	SUPPORT DURABLE • transmis au plus tard en même temps que l'offre • sa fonction est de permettre de COMPARER avant et après . Ce n'est pas un document de vente
Comment il s'établit	① Demander les PIÈCES des prêteurs initiaux • ② à défaut, inviter l'emprunteur à les demander à ses créanciers • ③ à défaut encore, ÉLÉMENTS DÉCLARATIFS , à indiquer DE MANIÈRE CLAIRE ET LISIBLE

CE QUI DOIT ÊTRE DIT AU-DELÀ DU DOCUMENT

LE COÛT : la mensualité baisse et le coût total augmente — **les deux chiffres dans la même phrase**.

VOTRE RÉMUNÉRATION : son montant et sa nature, à **annoncer**, pas à laisser découvrir.

SI L'OPÉRATION EST HYPOTHÉCAIRE : que le **logement entre dans la garantie** et qu'il peut être **saisi**.

LE RÉGIME APPLICABLE et les délais qui en découlent.

LE CRITÈRE DE LA BONNE INFORMATION

Ce n'est **PAS** d'avoir prononcé les phrases. C'est que **LE CLIENT PUISSE LES REFORMULER**.

Rappels J5 et J12 : information précontractuelle • explications adéquates adaptées au niveau de connaissance • devoir de conseil et de mise en garde • transparence sur la rémunération • rien perçu avant le versement effectif des fonds.

2 • L'entretien et la constitution du dossier

① Comprendre	② Établir	③ Qualifier	④ Informer
La demande telle que le client la formule	La situation RÉELLE — pas toujours celle qu'il décrit	Le regroupement est-il la bonne réponse ?	Et si le dossier ne relève pas du regroupement, le dire

LES CRÉDITS QUE LES CLIENTS OUBLIENT — IL FAUT ALLER LES CHERCHER

Les **RÉSERVES D'ARGENT** adossées à des cartes de magasin • les **PAIEMENTS FRACTIONNÉS** • les **DÉCOUVERTS PERMANENTS** • les **CRÉDITS DU CONJOINT** non demandeur.

Ce ne sont pas des oublis de mauvaise foi : ces engagements ne sont simplement pas identifiés comme des crédits par ceux qui les portent.

Pièces	Détail
L'identité	Pièces d'identité • justificatif de domicile • composition du foyer
Les revenus	Bulletins, avis d'imposition — TOUS les revenus : pensions, prestations, revenus fonciers, pensions perçues
Les comptes	Relevés bancaires (ils révèlent presque toujours ce que l'entretien n'a pas obtenu)
LES CRÉDITS À RACHETER	CONTRATS et TABLEAUX D'AMORTISSEMENT de chacun — c'est ce qui BLOQUE
Si opération hypothécaire	Les pièces relatives au bien

L'ORDRE DE COLLECTE, ET POURQUOI

On demande d'abord **CE QUI BLOQUE** : les contrats et tableaux d'amortissement, sans lesquels le document d'information ne peut être établi sur des éléments exacts.

Rappel J9 — le taux de transformation : un dossier mal qualifié au premier entretien est un dossier qui n'aboutira pas. **Qualifier tôt vaut mieux qu'instruire beaucoup**.

3 • La balance bancaire

DEUX FONCTIONS, PAS UNE

C'est l'outil de la **FAISABILITÉ** — et c'est aussi ce qui rend l'opération **EXPLICABLE** au client.

AVANT	APRÈS
Les revenus • les charges fixes	Le MONTANT TOTAL À FINANCER
Chaque crédit : capital restant dû, mensualité, terme	La mensualité nouvelle • la durée
Le total des mensualités	Le taux d'endettement nouveau
Le taux d'endettement • le reste à vivre	Le reste à vivre nouveau • le coût total

LE MONTANT À FINANCER — L'OUBLI LE PLUS FRÉQUENT

Il ne se résume pas aux capitaux restant dus. Il comprend aussi :

les **INDEMNITÉS DE REMBOURSEMENT ANTICIPÉ** (*rappel J8 : doublement plafonnées, parfois nulles*) • les **frais de dossier** • les **FRAIS DE GARANTIE**, et penser à la **mainlevée** • la **commission d'intermédiation** • l'éventuelle **trésorerie complémentaire**.

CE QUE LA BALANCE PERMET DE CONCLURE

Pas seulement « est-ce faisable ? » mais surtout « L'OPÉRATION EST-ELLE UTILE ? »

Un regroupement qui ramène le taux d'endettement de 45 % à 42 % ne règle rien : il coûte sans résoudre.

Et une balance qui ne présente que le taux d'endettement est incomplète : le reste à vivre est un montant, apprécié selon la composition du foyer.

Signal d'alerte	Ce qu'il indique
Reste à vivre encore insuffisant après opération	L'opération ne résout pas le problème
Allongement de durée disproportionné	Au regard de l'âge de l'emprunteur ou des biens financés
Trésorerie absorbant l'essentiel du gain	Le client repart avec le même déséquilibre, en plus long
Impayés déjà constitués	LA FRONTIÈRE : ne pas monter, ORIENTER

4 • La situation contractuelle du foyer

POURQUOI CETTE QUESTION EST CENTRALE ICI

On ne finance pas un projet nouveau : on rachète des dettes déjà contractées, par une personne, par deux, ou par une seule avec ou sans le consentement de l'autre. La situation contractuelle commande donc ce que l'on peut regrouper et qui doit signer.

LE COUPLE MARIÉ — ARTICLE 220 DU CODE CIVIL

Les dettes contractées pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants engagent SOLIDAIREMENT les deux époux.

MAIS son alinéa 3 : la solidarité N'A PAS LIEU pour les EMPRUNTS contractés par un seul des époux, À MOINS qu'ils ne portent sur des SOMMES MODESTES NÉCESSAIRES AUX BESOINS DE LA VIE COURANTE.

Un crédit automobile ou un prêt professionnel ne relève donc pas de l'exception ménagère.

ARTICLE 1415 DU CODE CIVIL — LE TEXTE DÉCISIF DE LA JOURNÉE

« Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres. »

Situation	Ce qui est engagé
Un époux emprunte SEUL, sans consentement	Ses biens propres et ses revenus uniquement. Les biens communs sont PROTÉGÉS
Avec le CONSENTEMENT EXPRÈS du conjoint	Les biens communs sont engagés — mais PAS les biens propres du conjoint consentant

DEUX POINTS À NE PAS MANQUER

- ① LE CONSENTEMENT EXPRÈS N'EST PAS UN CAUTIONNEMENT. Il élargit le gage du créancier sans transformer le conjoint en débiteur.
- ② NE PAS CONFONDRE LES DEUX TEXTES : l'article 220 traite de la SOLIDARITÉ entre époux · l'article 1415 traite de L'ÉTENDUE DU GAGE du créancier sous un régime communautaire.

Précision : la Cour de cassation a jugé que ces règles s'appliquent au crédit consenti par découvert sur un compte bancaire.

LA CONSÉQUENCE POUR VOTRE MONTAGE

AVANT DE REGROUPER : SAVOIR QUI A SIGNÉ QUOI.

Une dette contractée par un seul époux sans consentement exprès n'engage pas les biens communs. La reprendre dans un regroupement souscrit par les deux revient à ÉTENDRE LE GAGE du créancier.

Ce n'est pas interdit — mais cela doit être COMPRIS par les intéressés.

Situation	Ce qu'il faut savoir
Le PACS	Solidarité pour les dettes de la vie courante, avec exclusion des dépenses manifestement excessives. Régime patrimonial de principe : la séparation de biens, sauf indivision choisie
L'INDIVISION	Les actes de disposition sur un bien indivis supposent en principe l'accord de TOUS les indivisaires. Une opération hypothécaire suppose donc l'intervention de tous, pas seulement du demandeur
LE DIVORCE en cours	Les crédits souscrits solidairement continuent d'engager les deux ex-conjoints tant qu'ils ne sont pas soldés ou qu'une désolidarisation n'a pas été obtenue

SUR LE DIVORCE — LE POINT QUE LES CLIENTS IGNORENT

LA DÉSOLIDARISATION N'EST JAMAIS AUTOMATIQUE. Elle se demande à la banque, qui peut la refuser. Le jugement de divorce n'y suffit pas.

Un regroupement peut être un outil de sortie d'indivision ou de désolidarisation — mais il suppose que la situation juridique soit stabilisée.

Et restez dans votre périmètre : la liquidation du régime matrimonial relève du NOTAIRE.

5 • La méthode, en quatre temps

① Établir La situation réelle : endettement, reste à vivre, tous les crédits, les impayés	② Qualifier Le besoin — et vérifier la frontière avec le surendettement	③ Déterminer Le régime : garantie hypothécaire d'abord, seuil de 60 % ensuite	④ Informer Sur le coût réel et sur ce que l'opération engage
---	---	---	--

LES SIX ERREURS À NE PAS COMMETTRE

- Oublier des crédits en découverte — réserves, paiements fractionnés, découverts permanents.
- Ne calculer que le taux d'endettement, sans le reste à vivre.
- Oublier des postes dans le montant à financer — indemnités, frais de garantie.
- Se tromper de régime, en oubliant que la garantie hypothécaire prime sur le seuil.
- Monter un dossier qui relève du surendettement.
- Présenter la baisse de mensualité sans dire la hausse du coût total.

Sources vérifiées au 20 août 2026. Code civil, article 1415 (texte relevé sur Légifrance) et article 220, alinéa 3 (sources doctrinales concordantes). L'article 1415 constitue une exception au principe de l'article 1413 selon lequel la dette née du chef d'un époux engage les biens communs. Rappels des journées 5, 8, 9 et 12 (supports internes TMK), notamment les articles L. 314-10 à L. 314-14 et R. 314-18 à R. 314-21 du code de la consommation. Arrêté du 18 juillet 2022, annexe A, section B.2. RÉSERVES : l'application de l'article 1415 au découvert bancaire résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation, citée par des sources doctrinales concordantes — les arrêts n'ont pas été lus ; le régime du PACS et celui de l'indivision sont énoncés dans leurs

principes, **les articles n'ayant pas été relevés** ; les **règles de désolidarisation** relèvent de la **pratique bancaire** et non d'un texte ; les **seuils de taux d'endettement** ne sont pas chiffrés, relevant des recommandations en vigueur et de la politique des établissements.